卢氏文峪河南奥龙实业有限公司“12·25”一般顶板事故调查报告

卢氏县政府事故调查组

2026年6月26日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故单位概况.....2
（二）上级公司情况.....3
（三）施工单位概况.....3
（四）矿山设计建设情况.....4
（五）非法越界开采情况.....4
（六）人员持证情况和缴纳保险情况.....4
（七）企业安全生产机构设立和制度建设情况.....5
（八）安全生产教育培训情况.....5
（九）监督检查情况.....5
二、事故发生情况及应急处置情况.....6
（一）事故现场情况.....6
（二）事故发生情况.....6
（三）事故救援情况.....7
（四）事故瞒报情况.....7
（五）应急处置情况.....8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）间接原因分析.....9
四、存在的主要问题.....11
（一）奥龙公司.....11

（二）金瑞公司.....12
（三）文峪乡人民政府.....14
（四）卢氏县自然资源局.....14
（五）卢氏县应急管理局.....14
（六）卢氏县公安局.....14
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....14
（一）不予追究责任人员.....14
（二）移送司法机关人员建议.....14
（三）相关人员行政处罚建议.....17
（四）涉及责任单位行政处罚建议.....18
（五）有关公职人员处理建议.....19
（六）涉及有关单位处理建议.....19
六、事故防范和整改措施.....19
（一）树立“人民至上、生命至上”理念，压紧压实企业主体责任.....20
（二）严明法治纪律，杜绝事故瞒报行为.....20
（三）开展顶板专项整治，根治冒顶片帮隐患.....20
（四）规范外包管理，彻底解决以包代管问题.....21
（五）强化警示教育，提升全员安全素养.....21
（六）完善应急体系，规范事故处置流程.....22
（七）强化行业监管，健全长效治理机制.....22
（八）推进治本攻坚，动真碰硬保障安全.....22
附图.....23

2024年12月25日，河南奥龙实业有限公司卢氏县乔家沟栾川县西沟铅矿X-3矿体开采系统发生一起顶板事故，造成2人死亡，直接经济损失约390万元。

2026年2月23日，接群众举报该事故，卢氏县政府组织有关部门立即进行核查。经核查，举报事故属实。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《国家矿山安全监察局关于进一步规范矿山安全事故应急处置和调查处理工作的通知》（矿安〔2026〕69号）《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号），2026年3月23日，卢氏县政府成立由县应急管理局、县公安局、县检察院、县自然资源局、县总工会、县信访局、文峪乡人民政府组成的卢氏文峪河南奥龙实业有限公司“12·25”瞒报事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请国家矿山安全监察局河南局参与调查，同时聘请有关矿山专家参加调查事故。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、证据调取、案情研判和调阅资料、询问谈话、专家论证等方式，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失及事故瞒报情况，认定了事故性质、查明了属地政府及有关部门存在问题和相关人员责任，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，该起事故是一起因企业私自组织在设计范围外进

行采掘作业、采场冒顶造成2人死亡的一般冒顶生产安全责任事故。事故发生后，企业瞒报。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

河南奥龙实业有限公司（以下简称：奥龙公司）成立于2006年，统一社会信用代码91410307786228161R，经济类型：其他有限责任公司，法定代表人张贺琳，注册地址：河南省三门峡市卢氏县文峪乡熊耳东路与卢敖南路交叉口向南100米卢氏县双创园2号，经营范围为建材、消防器材、电子产品、工矿设备、通讯设备、办公设备及机具、电脑耗材、家用电器、五金电料、管材、日用百货、服饰的销售，以及矿产资源勘查和铅矿、锌矿开采及销售。

2015年3月30日，奥龙公司首次取得河南省国土资源厅颁发的该矿权采矿许可证，证号C4100002015033210137619，地下开采铅锌矿3万吨/年；2025年3月进行了增储换发，现持采矿许可证有效期为2025年03月31日至2037年09月30日，矿区面积5.2024平方公里，地下开采铅锌矿30万吨/年。

2023年5月4日，奥龙公司延续取得X-3号矿体生产系统安全生产许可证，证号：豫FM安许证字〔2023〕XMDX003Y。2025年证号变更为（豫）FM安许证字〔2025〕XMDX005B。

奥龙公司总经理为张贺琳、副总经理为方英伟，矿长为郭江宏、生产副矿长为杜伍虎、安全副矿长为杨建辉，缺少通风、机电、

采矿工程师，“五科”机构不健全、技术人员配备不足。

（二）上级公司情况

奥龙公司上级公司为北京维敦科技有限公司，方敏华任经理。北京维敦科技有限公司是一家民营科技服务企业，成立于2023年8月17日，注册资金1000万，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；矿业权评估服务；供应链管理服务；企业管理咨询；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；专业设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；金属工具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；照相机及器材销售；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发；家具销售。

（三）施工单位概况

河南金瑞矿业工程有限公司（以下简称：金瑞公司），法定代表人曹向东，具有金属非金属矿山采掘施工总承包二级资质，2023年7月4日取得河南应急管理厅颁发的安全生产许可证，证号：（豫）FM安许证字〔2023〕XMSG301，有效期至2026年7月3日，许可内容：金属非金属矿山采掘施工作业。

2024年2月16日，奥龙公司与金瑞公司签订《工程承包合同》和《安全生产协议书》，约定奥龙公司对矿山进行综合管理，金瑞公司以“大包干”形式承包X-3号矿体生产系统的采掘施工作业，合同有效期至2025年2月16日。

金瑞公司在X-3号矿体生产系统成立驻奥龙公司项目部和文峪分公司，项目部经理和分公司负责人均为李静华，发生事故工程队为金瑞公司文峪项目部侯根斗[1]工队。技术人员存在兼职情况，部分安全管理人员兼职其他工种。

（四）矿山设计建设情况

X-3号矿体生产系统建设项目一期设计单位为河南金泰矿业科技有限公司，具有冶金（含钢铁、有色）甲级设计资质。

现有开采方式为矿井采用平硐+溜井开拓，块段式开采，浅孔溜矿法采矿，单翼对角式机械通风，平硐自流排水。

（五）非法越界开采情况

根据行政许可范围，X-3号矿体生产系统开采范围位于1390以上（Y=37526000）坐标线以西区域，企业未经许可在（Y=37526000）坐标线以东1432和1390进行采掘作业。

（六）人员持证情况和缴纳保险情况

奥龙公司：张贺琳持有主要负责人安全管理人员资格证，杨建辉持有注册安全工程师证，郭江宏、杜伍虎具有矿山相关专业职称或学历，并为其购买了社保、安责险。

金瑞公司：金瑞公司为项目部配备部分技术人员和安全管理人员，并为其购买了社保、安责险，李静华和侯根斗持有安全管理人员资格证，但部分作业人员未签订劳动合同，工伤保险未达到人员全覆盖，安责险参保人员未及时更新。

[1][?]金瑞公司驻奥龙公司项目部经理施工队队长。

（七）企业安全生产机构设立和制度建设情况

奥龙公司设置了“五职五科”，金瑞公司成立了项目部，均制定有安全责任制、安全管理制度和操作规程，但相关机构人员配备不齐，各项安全责任制未落实到位，安全管理制度和操作规程实操性不强。

（八）安全生产教育培训情况

奥龙公司和金瑞公司均制定有安全教育培训制度，印发了年度教育培训计划，按照三级教育培训要求建档立卡，但教育培训内容未结合矿山实际，培训时长、培训管理不规范，培训效果不明显，员工安全意识不足。

（九）监督检查情况

1.文峪乡政府: 2024 年到奥龙公司开展安全检查 10 次，累计发现问题隐患 21 项。

2.自然资源部门: 2024 年到奥龙公司开展安全检查 11 次，累计发现问题隐患 10 项。立案查处 2 次，分别罚款 10 万元和 4 万元。

3.应急管理部门：2024 年到奥龙公司开展安全检查 8 次，累计发现问题隐患 25 项，立案查处 1 次，对奥龙公司和负责人分别罚款 21 万元和 3 万元。

4.公安部门: 2024 年到奥龙公司开展安全检查 16 次（治安大队每季度一次，文峪派出所每月一次），累计发现问题隐患 13 项

二、事故发生情况及应急处置情况

（一）事故现场情况

2024年9月，奥龙公司安排金瑞公司在（Y=37526000）坐标线以东施工1432和1390中段（沿脉）探矿巷道，1390中段揭露矿体后，开始在12勘探线以东布置回采矿块进行采矿。

根据现场勘察和人员问询，因事发区域矿体厚大，企业未采用浅孔溜矿法，采用独头掘进空场法采矿。施工工序为：排险→安全确认→作业准备→向上挑顶→凿岩打眼→爆破→通风→局部出矿，以上为一个作业循环。

事发地点位于1390中段布置的第一个回采矿块出矿巷道端部向上回采的挑顶落矿作业面，当时应处在分层回采向上挑顶期间，在出矿巷道端部向上回采的采场内，进行挑顶凿岩作业。

由于事故发生已经一年多，事故现场已被破坏，冒落面积及方量目前无法估算。据当事人张山成和侯海峰回忆，当时冒落的石块长约1.5米、宽约0.6米、厚度约0.3米，推算体积约0.27立方米，重约1.08吨。当时作业面附近没有其他生产活动，也未监测到地震等自然灾害。

（二）事故发生情况

2024年12月25日7时许，张山成（带班组长）和侯海峰（辅助工）、闫志成（钻工）、项成林（钻工）四人，按照班前会安排布置，一起到1390平硐12勘探线采场回采作业面进行凿岩作业。上午9时许，完成撬毛排险后，由闫志成、项成林各操作一台凿岩机，侯海峰在旁辅助，张山成退出作业面在5-6米远的巷道内

观测。

中午12时许，凿岩工作结束，闫志成已完成收钻，项成林正在退钻，突然一块大石片从顶板落下，砸中闫志成和项成林2人，导致事故发生。

（三）事故救援情况

事故发生后，张山成和侯海峰立即进行救援，将闫志成、项成林拖拽出作业面，随后张山成向地面求救，侯根斗接到电话后和侯海仓进洞救援，同时让侯志伟拨打120急救电话，侯根斗、侯海仓、张山成和侯海峰四人将闫志成、项成林抬上车，拉出1390平硐。

中午12时40分，120急救中心接到侯志伟电话，县中医院派出救护车前往救援。

13时许，救护车将还有气息的闫志成拉往县中医院。14时36分，闫志成在县中医院ICU进行抢救。15时04分，闫志成抢救无效死亡。

14时许，县中医院增援救护车接到项成林，医生检查后确认其已死亡，随后送往县中医院。

因企业未向相关单位报告事故，相关单位未参与事故救援处置。

（四）事故瞒报情况

1.施工队瞒报情况: 事故发生后，现场施工队队长侯根斗自行组织救援，自称未向奥龙公司及政府部门报告。当日16时，侯根

斗向项目部经理李静华报告事故。李静华与侯根斗商议后决定不报告，自行与死者家属谈判赔偿。2024 年 12 月 28 日，达成赔偿协议。

2.方英伟瞒报情况: 经公安机关调查，奥龙公司副总经理方英伟 2025 年 1 月 8 日已知晓 1390 平硐内发生事故并造成两人死亡的情况。作为建设单位现场实际负责人，方英伟在知情后不仅未履行法定报告职责，选择继续隐瞒事故。直至事故调查组启动调查时仍不配合调查，刻意隐瞒实情，给事故调查工作造成巨大阻力。

3.奥龙公司瞒报情况: 方英伟作为奥龙公司副总经理、现场实际负责人，其知情不报的行为代表奥龙公司自身参与了瞒报，瞒报事实清楚。奥龙公司其他管理人员在调查初期均称 2025 年 12 月才得知事故，其陈述的不知情状态与方英伟的知情事实形成矛盾，暴露出企业内部信息阻断、管理混乱，存在串供或恶意隐瞒事故主观动机。方英伟作为奥龙公司的现场实际负责人，其瞒报行为应认定为奥龙公司的瞒报行为，奥龙公司依法应承担瞒报法律责任。

（五）应急处置情况

事故发生后，奥龙公司和金瑞公司未启动应急预案，也未向当地政府及救援队伍报告，延误了救援。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

①闫志成，男，56岁，卢氏县人，身份证号：411224196809091418，金瑞公司驻奥龙项目部钻工，在事故中死亡。

②项成林，男，54岁，卢氏县人，身份证号：411224197011221417，金瑞公司驻奥龙项目部钻工，在事故中死亡。

2.直接经济损失情况

事故造成2人伤亡，造成的直接经济损失约390万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

一是奥龙公司为追求利益，未经设计批准私自在1390平硐（Y=37526000）坐标线以东区域进行采掘作业，该区域六大系统未覆盖，独头掘进。二是1390平硐12勘探线北穿脉巷采场顶板矿层（体）整体性在先期施工中遭到破坏，当日挑顶回采凿岩过程中，由于凿岩设备及钻具振动，诱发采矿工作面顶板上部节理裂隙位移离层，使节理面以下“悬挑结构”的矿体在重力和退钻阻力的作用下，节理面下部岩体突然断裂冒落，形成顶板冒落，从而砸中顶板下方施工人员，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.企业安全主体责任落实不到位

（1）奥龙公司

安全主体责任落实不到位，公司安全管理人员、“五职五

科”人员配备不齐，领导带班制度形同虚设，双带班制度落实浮于表面，出入井管理混乱，未核验人员出入井情况，未为从业者配齐个人安全防护用品，安全教育培训流于形式。奥龙公司还存在X-3矿体存在超设计范围采掘，1390平硐12线未经设计批准，安全配套设施未覆盖作业区域，由奥龙公司管理层擅自决定开采；人员定位系统、监测监控系统等六大安全系统不能正常运行等问题。施工作业严重违规，12线北穿脉工作面无设计、无审批、无安全措施。

（2）金瑞公司

未落实项目部安全管理主体责任，对该项目安全管理缺位，未按要求配齐“五职”人员，安全管理人员资格证过期，未严格执行出入井管理制度，未配备人员定位卡，未进行技术交底，盲目按照奥龙公司要求超越设计范围进行采掘作业；未落实事故报告制度；施工人员安全教育培训存在走过场现象；事故发生后未及时向奥龙公司报告，隐瞒事故。

2.用工与人员资格管理混乱

金瑞公司未与全体人员签订劳动用工合同，部分安全管理人员资格证过期，未给全部人员依法购买保险，安全教育培训流于形式。

3.技术管理与施工作业严重违规

12线北穿脉工作面无设计、无审批、无安全措施；未按规范进行采掘工程施工；撬毛排险不彻底、顶板管理不到位，现场作业

安全悬空。

四、存在的主要问题

（一）奥龙公司

1.超设计范围开采[2]。1390平硐12线未经设计批准，由奥龙公司管理层擅自决定开采。私自组织安排工队在设计范围外违法进行采掘，自行组织生产作业，“六大系统”未及时跟进，工作面设计不合理，冒险蛮干。

2.未有效对施工单位进行管理[3]。对承包单位监管缺失，未掌握金瑞公司事故情况，未落实对施工全过程进行安全监督。未对承包单位安全生产工作统一协调管理，未定期进行安全检查。

3.安全生产教育和培训严重不到位[4]。导致从业人员不具备必

---

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十四条：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育

要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位的安全操作技能，不了解事故的应急处理措施，更没有及时启动应急响应。

4.未按规定落实领导带班下井制度及履行带班职责[5]。

5.未按规定严格按照本单位制定的顶板管理分级管理制度、支护管理制度开展工作[6]。

6.未按规定配备“五职五科”人员：通风、机电、采矿工程师长期缺失[7]。

7.负责人法律意识淡薄。知晓此次事故后，未在规定时间内向属地政府、应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关

和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[5][?]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第34号)第四条：企业为制度落实责任主体，每个生产班次必须至少1名领导井下带班，与工人同时下井，同时升井；企业主要负责人对带班制度落实负全面责任。

[6][?]《金属非金属矿山安全规程》6.2.7.2 在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护；6.2.7.3 井巷施工设计中应规定井巷支护方法和支护与工作面间的距离；中途停止掘进时应及时支护至工作面。6.3.1.12 发现冒顶征兆应停止作业进行处理；发现大面积冒顶征兆，应立即撤离人员并及时上报。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的；（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

部门报告，隐瞒事故[8]。

（二）金瑞公司

1.未按规定履行主要负责人法定职责，对项目部未落实全员安全生产责任制，未实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未实施人员教育培训等问题失职失责，致使公司内部管理混乱[9]。

2.未按规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，未及时发现并消除事故隐患，未落实各项规章制度和安全操作规程[10]。

3.未按照标准为入井人员配备人员定位卡，未严格执行出入井管理[11]。

4.未按规定告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施[12]。

5.未按规定与全部用工人员签订劳动合同，未按规定给全部人员依法购买保险[13]。

---

[8][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[10][?]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安监总局第 78 号令修正）第二十三条：承包单位应当依照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程。承包单位发现事故隐患后应当立即治理；不能立即治理的应当采取必要的防范措施，并及时书面报告发包单位协商解决，消除事故隐患。地下矿山工程承包单位及其项目部的主要负责人和领导班子其他成员应当严格依照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》执行带班下井制度。

[11][?]《金属非金属矿山安全规程》4.7.8 地下矿山企业应建立健全井下人员出入矿登记和检查制度。入井人员应随身携带符合安全要求的照明灯具和自救采，并按规定工程人员定位标识，。

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险“ ”的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全机构标金。

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，瑞公从业人员安全管理司础工作。未签订劳动合同，导目从业人员身部、安全责任、保

6.事故发生后，未按规定向发包单位、属地政府、应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，隐瞒事故[14]。

（三）文峪乡人民政府

属地日常安全监管不细致，日常检查时未能及时发现企业违法违规行为。

（四）卢氏县自然资源局

日常检查中虽发现企业越界开采违法违规行为,并对其立案查处，但后续监管工作不到位。

（五）卢氏县应急管理局

日常监管中虽然发现企业未按设计施工行为,并对其立案查处,但后续监管工作不到位。

（六）卢氏县公安局

对民爆公司在井下作业管理不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

1.闫志成，男，56岁，卢氏县人，身份证号：411224196809091418，金瑞公司奥龙项目部侯根斗工队钻工，事故当天撬毛排险不彻底，现场作业安全确认落空。鉴于其在事故

险保理无法落实，属于安全管理制度不健全。第五十二条：生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保理从业人员劳动安全、防止职业危施的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。生产经营单位不得以任。形式与从业人员订立协议，未除或者减轻其对从业人员“生产安全事故伤批依法应承担的责任。

[14][?]《安全生产事故报告和调查处理条例》(国务准令第493号)第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

中死亡，免于追责。

2.项成林，男，时年54岁，卢氏县人，身份证号：411224197011221417，金瑞公司奥龙项目部侯根斗工队钻工，事故当天撬毛排险不彻底，现场作业安全确认落空。鉴于其在事故中死亡，免于追责。

（二）移送司法机关人员建议

1.方英伟，奥龙公司副总经理，实际负责人，安全管理机构不健全，安全技术人员长期缺失，擅自决定超设计范围采掘，安全设施和个人防护投入不到位，职工培训流于形式，未落实领导带班下井制度，在事故中负有重要领导责任，瞒报事故。建议撤销奥龙公司副总经理职务，移交司法机关依法处理，建议处上一年（2023年）年收入100%罚款。根据《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条规定，将其列入《安全生产严重失信主体名单》[15]。

---

[15][?]-[Error: Reference source not found]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一私私收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给自处分；构成违《治安管理行为的，中公安机关依法给自治安管理处罚；构成人民的，依法共和安事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；第三十八条：事故发生单位主要负责人未依法全行安全生产管理职责，导自事故发生的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给自处分；构成人民的，依法共和安事责任：（一）发生一生事故的，处上一私私收入30%的罚款；

第四十条规定：事故发生单位对事故发生负有责任的，中有关部门依法暂法或者》销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人第到安事处罚或者撤职处分的，自安罚执行端毕或者第处分之三十，5私内不得担任任。生产经营单位的主要负责人。

依四《安全生产严重：山主体名单管理办法》第六条第(四)项规定：发生生产安全事故的生产经营

2.郭江宏，奥龙公司原矿长，超设计范围组织采掘，未有效对施工单位进行管理，未严格监督落实顶板管理制度、支护管理制度，未落实领导带班下井制度及履行带班职责，未按照标准为入井人员配备人员定位卡，未严格执行出入井管理，在事故中负领导责任，瞒报事故。建议移交司法机关依法处理，吊销其安全管理人员资格证，建议处上一年（2023年）年收入30%罚款。根据《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条规定，将其列入《安全生产严重失信主体名单》[16]。

3.杜伍虎，中共党员，奥龙公司生产副矿长，超设计范围组织采掘，未落实对施工全过程安全监督，在事故中负领导责任，瞒报事故。建议撤销奥龙公司生产副矿长职务，移交司法机关依法处理，吊销其安全管理人员资格证，建议处上一年（2023年）年收入30%罚款[17]。建议所在党组织给予组织处理。

4.杨建辉，奥龙公司安全副矿长，对职工教育培训、施工队安全监督管理履职不到位，督促现场安全措施不力，在事故中负领导责任，瞒报事故。建议撤销奥龙公司安全副矿长职务，移交司法机关依法处理，吊销其安全管理人员资格证，建议处上一年（2023年）年收入30%罚款。根据《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条规定，将其列入《安全生产严重失信主体名单》[18]。

5.李静华，中共党员，金瑞公司驻奥龙公司项目部经理，对项

单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：(四)瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员。

目部全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程落实不力，未严格落实带班制度，未督促实施人员安全教育培训，项目部内部管理混乱，在事故中负重要领导责任，瞒报事故。建议撤销项目部经理职务，建议移交司法机关依法处理，吊销其安全管理人员资格证，建议处上一年（2023 年）年收入 100%罚款。根据《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条规定，将其列入《安全生产严重失信主体名单》[19]。

6.侯根斗，金瑞公司驻奥龙公司项目部施工队队长，未按规定制定施工方案，对采掘现场作业安全管理不力，未及时发现并消除事故隐患，未落实各项规章制度和安全操作规程，未严格执行人员定位和出入井规定，在事故中负直接责任，瞒报事故，建议撤销项目部施工队队长职务，建议移交司法机关依法处理，吊销其安全管理人员资格证[20]。

（三）相关人员行政处罚建议

1.张贺琳，奥龙公司总经理（法定代表人），未认真履行总经理安全管理职责，未采取措施解决公司安全管理机构不健全，安全技术人员长期缺失问题，对此次事故负主要领导责任，建议撤销其奥龙公司总经理职务。建议吊销其主要负责人安全管理资格证，且五年内不得担任矿山主要负责人。对瞒报事故负有主要责任，建议处上一年（2023 年）年收入 100%罚款[21]。

2.方敏华，奥龙公司实际控制人（北京维敦科技有限公司经理），未认真履行实际控制人安全管理职责，未采取措施解决公

司安全管理机构不健全，安全技术人员长期缺失问题，对此次事故负主要领导责任，对瞒报事故负有主要责任，建议处上一年（2023年）年收入100%罚款[22]。

3.曹向东，金瑞公司总经理，负责公司全面工作，未按规定履行主要负责人法定职责，对项目部未落实全员安全生产责任制，未实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未实施人员教育培训等问题失职失察，致使公司内部管理混乱，对此次事故负主要领导责任，对瞒报事故负有主要责任，建议处上一年(2023年)年收入100%罚款，建议撤销其金瑞公司总经理职务。建议吊销其主要负责人安全管理资格证，且五年内不得担任矿山主要负责人。根据《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条规定，将其列入《安全生产严重失信主体名单》[23]。

以上人员由卢氏县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，分别进行行政处罚、联合惩戒。

（四）涉及责任单位行政处罚建议

1.奥龙公司，未认真落实安全生产主体责任，安全管理严重缺失，违法违规布置隐蔽工作面，对事故发生负有主要责任，且在事后刻意瞒报，情节严重、影响恶劣。

建议对奥龙公司处瞒报罚款150万元[24]，同时吊销奥龙公司

[24][?] 依四《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定，事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款，（一）谎报或者瞒报事故的。参考应急管理部治发《应急管理行政处罚建量权司准》，一生瞒报事故属A类，应处100万元以上150万元以下的罚款。

X-3 号矿体安全生产许可证，证号（豫）FM 安许证字〔2025〕XMDX005B，责令停产整顿，未经验收合格不得恢复生产。根据《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条规定，将其列入《安全生产严重失信主体名单》。

2.金瑞公司，未认真落实安全生产主要责任，安全管理不到位，违章指挥工人在隐蔽工作面施工，且在事后刻意瞒报，事故情节较重、影响恶劣。

建议对金瑞公司处一般事故罚款 100 万元，暂扣金瑞公司安全生产许可证，证号（豫）FM 安许证字〔2023〕XMSG301，撤销驻奥龙公司项目部。根据《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条规定，将其列入《安全生产严重失信主体名单》[25]。

以上单位由卢氏县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，分别进行行政处罚、联合惩戒。

（五）有关公职人员处理建议

涉及相关监管部门和单位责任人员在日常监管中存在的履职不到位等问题线索，建议由县纪委监委依规依纪调查处理。

（六）涉及有关单位处理建议

---

[25][?] 依四《中华人民共和国安全生产法》第一用一十四条第一款规定:发生一生事故的，处三十万元以上一用万元以下的罚款。参考应急管理部治发《应急管理行政处罚建量权司准》，2 人于批的一生事故属 C 类，应处 70 万元以上 100 万元以下的罚款。

依四《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定：事故发生单位对事故发生负有责任的，中有关部门依法暂法或者》销其有关证照。

建议文峪乡人民政府、县自然资源局、县应急管理局、县公安局向县政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

严格落实“四不放过”原则，针对本次事故暴露出的恶意瞒报、顶板管控失效、安全管理混乱、外包失管、培训不实等突出问题，全面停产整顿、逐项闭环整改，压实全链条安全责任，坚决杜绝同类事故及瞒报行为再次发生。

（一）树立“人民至上、生命至上”理念，压紧压实企业主体责任

各级政府、有关部门、企业要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，始终坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，守牢安全底线。把从业人员生命安全放在首位。紧盯企业主要负责人关键少数，严格落实法定安全职责，健全全员安全生产责任体系，细化岗位安全清单。督促企业足额提取使用安全经费，完善安全设施设备，常态化开展风险分级管控与隐患排查闭环治理。严厉查处重生产轻安全、隐患逾期不改等行为，引导企业主动扛起主体责任，守住安全生产底线红线。

（二）严明法治纪律，杜绝事故瞒报行为

组织企业全员开展《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》专项普法学习，明确1小时法定上报时限、上报流程及瞒报、迟报、漏报的法律责任，组织全员签订《依法依规如实上报事故承诺书》。畅通职工群众安全举报渠道，

公开事故线索举报途径、受理流程与奖励机制，鼓励员工监督举报各类事故隐瞒线索，坚持瞒报行为零容忍，一经查实对相关责任人员从严从重追责问责，并将涉事企业纳入安全生产行业失信黑名单，依法依规实施多部门联合惩戒。

（三）开展顶板专项整治，根治冒顶片帮隐患

聘请第三方专业机构开展全矿井顶板隐患全覆盖专项排查，重点核查破碎带、采掘工作面、老旧巷道围岩稳定性、支护有效性，建立顶板管理措施及顶板排查隐患台账，逐项整改验收、闭环销号，未清零严禁复工。严格落实顶板管理制度，作业前必须落实敲帮问顶、围岩安全确认，严禁空顶作业、超距作业，破碎区域强制采用联合支护方式。完善顶板动态监测、跟班监护机制，配齐围岩监测设备，高风险作业面全程安全员、班组长在岗监护，全程影像留痕，实现作业全过程可追溯。

（四）规范外包管理，彻底解决以包代管问题

全面复核所有外包队伍资质、人员证件、安全履约能力，不合格队伍一律清退；重新签订安全生产管理协议，细化双方安全权责、隐患整改、事故处置、责任追究条款。落实外包队伍“五统一”管理，统一制度、统一培训、统一检查、统一整改、统一考核，将外包人员、设备、作业流程全面纳入企业安全管理体系。

建立外包队伍准入、考核、退出机制，常态化开展安全考核，对违章频发、管理混乱的队伍立即终止合作。

（五）强化警示教育，提升全员安全素养

以本次亡人、瞒报事故为反面典型，拍摄警示教育片，开展全员专题警示教育，深度剖析事故危害、违章后果、瞒报法律代价，全员撰写心得体会，切实做到以案为鉴、警钟长鸣。优化培训体系，聚焦顶板识别、敲帮问顶、支护操作、应急避险、事故上报等实操内容开展专项培训，严格岗前考核，不合格人员一律不准上岗、坚决清退。规范班前会交底制度，每班明确当日作业风险、管控要点、避险路线，留存签到、影像记录，杜绝形式化交底。

（六）完善应急体系，规范事故处置流程

修订完善冒顶片帮专项应急预案，细化现场处置、救援流程、逐级上报时限与责任，刚性落实法定上报制度。足额配备应急支护、抢险救援、医疗急救物资装备，定期开展检修、维护、更新；每半年组织一次实战化顶板事故应急演练，持续提升从业人员自救互救、规范处置突发险情能力。

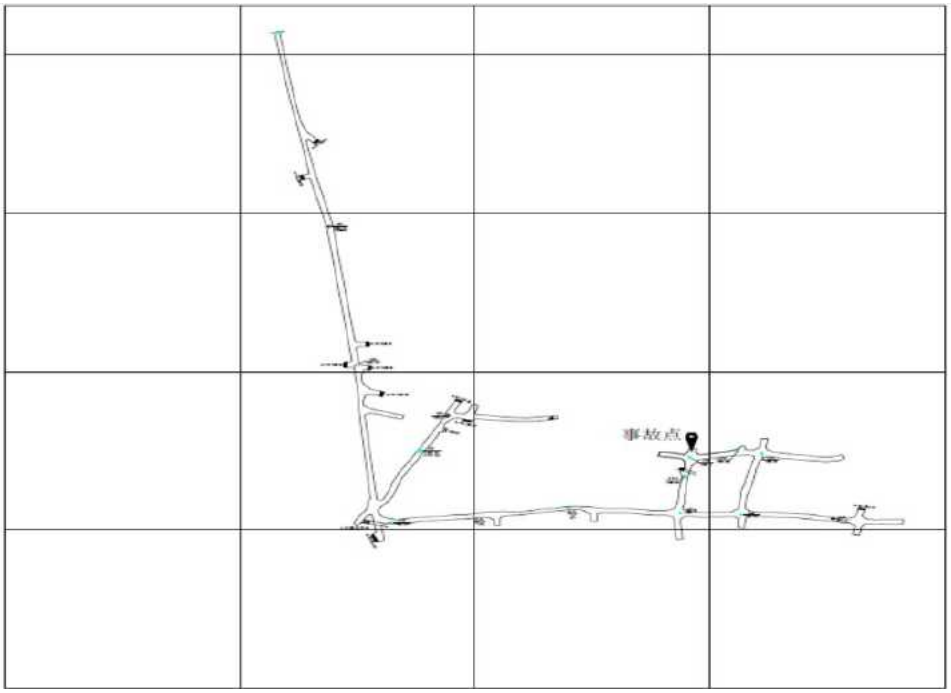
（七）强化行业监管，健全长效治理机制

压实属地、监管部门包保与日常监管责任，组织辖区非煤矿山开展安全隐患专项检查，重点整治顶板管控、外包管理、隐患闭环、事故报告四大突出问题，对问题企业实施约谈、挂牌督办制度。加大执法震慑力度，对空顶作业、支护失效、瞒报事故等违法行为从重处罚，落实失信联合惩戒，破除企业侥幸心理。常态化开展矿山企业法治与安全警示教育，通报典型瞒报、违章事案例，全面规范辖区矿山安全生产与事故报告管理秩序。

（八）推进治本攻坚，动真碰硬保障安全

以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，严格落实“安全生产八条硬措施”。规范矿山安全管理，完善双重预防体系，强化作业现场安全管理，常态化开展“打非治违”专项行动，扎实开展隐蔽致灾因素普查治理，严查“隐蔽工作面”，狠抓三超（超范围、超能力、超负荷）企业，对安全条件不达标不合规的企业一律停产整顿，直至提请政府予以关闭。

附图：1390 平硐采掘工程布置平面图（注明事发地点）



（ Y =3725000 线）

（事故现场照片）

事故点●

⇩

